

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO DE LA APLICACIÓN

Estos Términos y Condiciones regulan el acceso y la utilización de la aplicación web «Academia Origen Digestivo» (en adelante, la «APLICACIÓN»), que SANDRA SEMPERE GUILABERT pone a disposición de los usuarios. El usuario adquiere esta condición con el acceso y uso de la misma.

La APLICACIÓN es una aplicación web (no una app nativa), accesible de forma gratuita a través de cualquier navegador de Internet actualizado, tanto desde un teléfono móvil (Android o iOS) como desde un ordenador, en la dirección <https://app.sandrasempere.com>. No requiere descarga ni instalación desde Google Play ni Apple Store. El usuario reconoce y acepta cumplir con los presentes términos y condiciones respecto al acceso y utilización de la APLICACIÓN.

El acceso a la APLICACIÓN supone que el usuario reconoce haber aceptado y consentido sin reservas las presentes condiciones de uso.

1. OBJETO

La APLICACIÓN tiene el objetivo de ofrecer a las pacientes de SANDRA SEMPERE GUILABERT un espacio de acompañamiento digital dentro de su programa nutricional individual de tres meses («Origen Digestivo»), especializado en salud digestiva (SIBO y otras patologías digestivas). A través de la APLICACIÓN, la paciente accede a su plan de alimentación y suplementación personalizados, a contenidos formativos, a formularios de seguimiento clínico, a su hoja de ruta del programa y a la comunicación con la profesional responsable.

Algunos de los colectivos que pueden beneficiarse de este proyecto son mujeres adultas con patologías digestivas (en especial SIBO) que siguen el programa de acompañamiento nutricional individual de SANDRA SEMPERE GUILABERT. En el diseño y desarrollo de esta APLICACIÓN han intervenido profesionales especialistas, así como un grupo de usuarios que participaron en el período de prueba.

La APLICACIÓN se pone a disposición de los usuarios para su uso personal (nunca empresarial).

La APLICACIÓN es una aplicación web responsive: funciona en cualquier teléfono móvil con sistema operativo Android o iOS, o en ordenador, siempre con conexión a Internet y un navegador actualizado. No requiere cámara ni ningún otro sensor o permiso especial del dispositivo para su funcionamiento.

2. FUNCIONALIDADES

- Para usuarios anónimos: la APLICACIÓN no ofrece funcionalidades a usuarios anónimos. El acceso completo requiere identificarse con una cuenta personal (usuario y contraseña) facilitada por SANDRA SEMPERE GUILABERT.
- Para usuarios registrados: consulta del plan de alimentación y suplementación personalizado; contenidos formativos organizados por módulos («Academia»); hoja de ruta del programa de 12 semanas con seguimiento de progreso; formularios clínicos (autocribado inicial, formulario de síntomas, diario de comidas y síntomas, revisiones quincenales y formulario de cierre); consulta de recursos y guías en PDF; recepción de recordatorios sobre citas de revisión y formularios pendientes; y comunicación con la profesional responsable del programa.

SANDRA SEMPERE GUILABERT dispone además de un panel propio, de uso exclusivamente interno, para dar de alta a las pacientes, gestionar sus planes y revisar los formularios y el historial clínico cumplimentados.

La APLICACIÓN, al tratarse de una aplicación web, no accede a recursos del dispositivo como la cámara, la galería, los contactos o la ubicación, ni solicita permisos de este tipo. El único permiso que puede solicitar al usuario, a través del propio navegador, es el de mostrar notificaciones push, utilizado exclusivamente para avisar de citas de revisión y de formularios pendientes cuando la APLICACIÓN no está abierta en primer plano. El usuario puede conceder o revocar este permiso en cualquier momento desde la configuración de su propio navegador o sistema operativo, sin que ello afecte al resto de funcionalidades de la APLICACIÓN.

3. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

Los derechos de propiedad intelectual e industrial sobre la APLICACIÓN son titularidad de SANDRA SEMPERE GUILABERT, correspondiéndole el ejercicio exclusivo de los derechos de explotación de los mismos en cualquier forma y, en especial, los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación.

Los terceros titulares de derechos de propiedad intelectual e industrial sobre fotografías, logotipos, y cualesquiera otros símbolos o contenidos incluidos en la APLICACIÓN han concedido las correspondientes autorizaciones para su reproducción, distribución y puesta a disposición del público.

El usuario reconoce que la reproducción, modificación, distribución, comercialización, descompilación, desensamblado, utilización de técnicas de ingeniería inversa o de cualquier otro medio para obtener el código fuente, transformación o publicación de cualquier resultado de pruebas de referencias no autorizadas de cualquiera de los elementos y utilidades integradas dentro del desarrollo constituye una infracción de los derechos de propiedad intelectual de SANDRA SEMPERE GUILABERT, obligándose, en consecuencia, a no realizar ninguna de las acciones mencionadas.

4. POLÍTICA DE PRIVACIDAD

¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos personales?

SANDRA SEMPERE GUILABERT es el responsable del tratamiento de los datos personales del usuario y le informa de que estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril (RGPD), y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre (LOPDGDD), por lo que se le facilita la siguiente información del tratamiento:

¿Para qué tratamos sus datos personales?

Tratamos sus datos personales para las finalidades descritas en el apartado «1. OBJETO» de estos términos y condiciones, esto es, *la prestación del servicio de acompañamiento nutricional personalizado a través de la APLICACIÓN*. Incluyendo, entre otros, información sobre: *datos identificativos y de contacto (nombre, DNI, fecha de nacimiento, teléfono, correo electrónico, dirección postal); datos de salud (síntomas digestivos, hábitos alimentarios, diario de comidas y síntomas, evolución de medidas corporales, respuestas a los formularios de seguimiento e historial clínico registrado por la profesional); datos de uso de la APLICACIÓN (progreso en el programa, formularios cumplimentados, citas); y el correo electrónico y, en su caso, las notificaciones push del navegador, empleados para el envío de recordatorios de citas y formularios. Todos estos datos son necesarios para el funcionamiento básico de la APLICACIÓN; no existen campos de datos opcionales.*

¿Por qué motivo podemos tratar sus datos personales?

El tratamiento de sus datos está legitimado con base en:

- ser necesario para la relación contractual, de la que usted es parte, que supone la aceptación de

estos términos y condiciones de uso (art. 6.1.b RGPD).

- su consentimiento otorgado para uno o varios fines específicos (artículo 6.1.a RGPD) al cumplimentar cualquiera de los formularios y/o formas de contacto que ponemos a su disposición en esta APLICACIÓN y marcar la casilla habilitada para tal efecto.
- nuestro interés legítimo en el caso de dar respuesta a sus encargos o solicitudes realizadas a través de cualquiera de los formularios y/o formas de contacto que ponemos a su disposición en la APLICACIÓN (artículo 6.1.f RGPD).

¿Durante cuánto tiempo guardaremos sus datos personales?

Conservaremos sus datos personales durante no más tiempo del necesario para mantener el fin del tratamiento, es decir, mientras dure la relación contractual objeto del uso de la APLICACIÓN (incluyendo la obligación de conservarlos durante los plazos de prescripción aplicables), y cuando ya no sean necesarios para tal fin, se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la anonimización o la destrucción total de los mismos.

¿A quién facilitamos sus datos personales?

Sus datos personales se comunicarán a:

- Las Administraciones Públicas y otras entidades privadas para el cumplimiento de las obligaciones legales a las que SANDRA SEMPERE GUILABERT está sujeto por sus actividades.
- Los proveedores que precisen acceder a los datos personales del usuario para la prestación de los servicios que SANDRA SEMPERE GUILABERT les haya contratado, o que por el propio funcionamiento de los servicios electrónicos (aplicación, página web y correos electrónicos) puedan tener acceso a determinados datos personales. Con todos ellos SANDRA SEMPERE GUILABERT tiene suscritos los contratos de confidencialidad y de encargo de tratamiento de datos personales necesarios y exigidos por la normativa para proteger su privacidad (artículo 28.3 RGPD).

El registro y el control de sesiones de usuario se realiza mediante *un sistema de autenticación propio de la APLICACIÓN (usuario y contraseña cifrada), sin recurrir a plataformas externas de terceros como Firebase Authentication.*

La APLICACIÓN no utiliza Google Analytics ni ninguna otra herramienta de analítica de terceros para conocer el uso o las tendencias de interacción de la misma.

¿Cuáles son los derechos que le asisten como usuario?

- Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento.
- Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos, y de limitación u oposición a su tratamiento.
- Derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control (www.aepd.es) si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente.

Datos de contacto para ejercer sus derechos:

SANDRA SEMPERE GUILABERT. C/ CLEMENTE GONZÁLVIZ VALLS, 1, - 03202 ELCHE (Alacant).
E-mail: alimentacionbysandra@gmail.com

5. CARÁCTER OBLIGATORIO O FACULTATIVO DE LA INFORMACIÓN FACILITADA POR EL USUARIO

Los usuarios, mediante la marcación de las casillas correspondientes y entrada de datos en los

campos, marcados con un asterisco (*) en los formularios de la APLICACIÓN, aceptan expresamente y de forma libre e inequívoca que sus datos personales son necesarios para atender su petición, por parte del prestador, siendo voluntaria la inclusión de datos en los campos restantes. El usuario garantiza que los datos personales facilitados a SANDRA SEMPERE GUILABERT son veraces y se hace responsable de comunicar cualquier modificación de los mismos.

SANDRA SEMPERE GUILABERT informa de que todos los datos solicitados a través de la APLICACIÓN son obligatorios, ya que son necesarios para la prestación de un servicio óptimo al Usuario. En caso de que no se faciliten todos los datos, no se garantiza que la información y servicios facilitados sean completamente ajustados a sus necesidades.

6. MEDIDAS DE SEGURIDAD

De conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos personales, el RESPONSABLE está cumpliendo con todas las disposiciones de las normativas RGPD y LOPDGDD para el tratamiento de los datos personales de su responsabilidad, y manifiestamente con los principios descritos en el artículo 5 del RGPD, por los cuales son tratados de manera lícita, leal y transparente en relación con el interesado y adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines para los que son tratados.

SANDRA SEMPERE GUILABERT garantiza que ha implementado políticas técnicas y organizativas apropiadas para aplicar las medidas de seguridad que establecen el RGPD y la LOPDGDD con el fin de proteger los derechos y libertades de los usuarios y les ha comunicado la información adecuada para que puedan ejercerlos.

Toda transferencia de información que la APLICACIÓN realiza con servidores en la nube (cloud), propios o de terceros, se realiza de manera cifrada y segura a través de un protocolo seguro de transferencia de hipertexto (HTTPS), que además garantiza que la información no pueda ser interceptada.

La APLICACIÓN se aloja en un servicio de hosting en la nube contratado por SANDRA SEMPERE GUILABERT, con base de datos propia de acceso restringido. Las contraseñas de los usuarios se almacenan siempre cifradas, nunca en texto plano. El envío de comunicaciones por correo electrónico se realiza a través de un proveedor especializado, sobre el dominio propio sandrasempere.com. La APLICACIÓN no dispone de una API pública ni ofrece acceso de terceros a los datos almacenados.

Para más información sobre las garantías de su privacidad, puede dirigirse a SANDRA SEMPERE GUILABERT a través de alimentacionbysandra@gmail.com.

7. EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD

SANDRA SEMPERE GUILABERT se reserva el derecho de editar, actualizar, modificar, suspender, eliminar o finalizar los servicios ofrecidos por la APLICACIÓN, incluyendo todo o parte de su contenido, sin necesidad de previo aviso, así como de modificar la forma o tipo de acceso a esta.

Las posibles causas de modificación pueden tener lugar por motivos tales como su adaptación a las posibles novedades legislativas y cambios en la propia APLICACIÓN, así como a las que se puedan derivar de los códigos tipos existentes en la materia o por motivos estratégicos o corporativos.

SANDRA SEMPERE GUILABERT no será responsable del uso de la APLICACIÓN por un menor de edad, siendo el acceso y uso de la APLICACIÓN exclusiva responsabilidad del usuario.

La APLICACIÓN se presta «tal y como es» y sin ninguna clase de garantía. SANDRA SEMPERE

GUILABERT no se hace responsable de la calidad final de la APLICACIÓN, ni de que esta sirva y cumpla con todos los objetivos de la misma. No obstante lo anterior, SANDRA SEMPERE GUILABERT se compromete en la medida de sus posibilidades a contribuir en la mejora de la calidad de la APLICACIÓN, pero no puede garantizar la precisión ni la actualidad del contenido de la misma.

La responsabilidad de uso de la APLICACIÓN corresponde solo al usuario. Salvo lo establecido en estos Términos y Condiciones, SANDRA SEMPERE GUILABERT no es responsable de ninguna pérdida o daño que se produzca en relación con el acceso o el uso de la APLICACIÓN, tales como los producidos a consecuencia de fallos, averías o bloqueos en el funcionamiento de la APLICACIÓN (por ejemplo, y sin carácter limitativo: error en las líneas de comunicaciones, defectos en el hardware o software del dispositivo del usuario o fallos en la red de Internet). Igualmente, SANDRA SEMPERE GUILABERT tampoco será responsable de los daños producidos a consecuencia de un uso indebido o inadecuado de la APLICACIÓN por parte de los usuarios.

8. LEGISLACIÓN Y FUERO

El usuario acepta que la legislación aplicable y los Juzgados y Tribunales competentes para conocer de las divergencias derivadas de la interpretación o aplicación de este clausulado son los españoles, y se somete, con renuncia expresa a cualquier otro fuero, a los juzgados y tribunales más cercanos a la ciudad de ELCHE.

He leído y acepto las condiciones de uso de la APLICACIÓN.